

1) 출자주식 매각주관사 선정 시 예정가격 등 미작성

- 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 제4조(입찰 공고)제2항제1호에 따르면, 입찰공고 시에는 사업예산을 명시하도록 되어 있고,
- 같은 기준 제12조(가격의 협상)제1항에 따르면, 협상대상자와 가격협상 시 기준가격은 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 하도록 되어 있으며,
- 가격협상을 위하여 예정가격을 작성하는 경우에는 입찰 제안서 제출 전까지 작성하여야 하며, 입찰에 참가한 자의 제안가격 등을 기준으로 예정가격을 작성할 수 없도록 되어 있음
- 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 '16. 2. 3. 출자회사인 □□□□ □□□ 주식(△△,△△△천 주, △△.△△%) 매각을 위해 협상에 의한 계약방식으로 매각주관사를 선정하면서,
- '15. 11. 19. 입찰공고 시 사업예산 등을 미리 정하는 방법으로 계약금액의 최고 한도도 정하지 아니했을 뿐만 아니라,¹⁾

1) 다른 공공기관 사례를 보면, ■■■■■는 '14. 3. 31. □□□□ 주식 매각 주관사 선정 시 사업 예산 △△백만 원 및 추정가격 △△백만 원을 산정하였으며, ■■■■■는 '14. 2. 21. □□□□□ 매각 주관사 선정 시 예정가격 △△△백만 원을 산정하였음

○ 원가조사 등에 상당한 시일이 소요된다는 이유로 예정가격²⁾도 작성하지 않은 채,

- [표 1]과 같이 '16. 1. 5. 입찰에 참여한 ○○○○○○ 등 2개 증권회사에서 제안한 자문료 및 수수료(두 업체간 금액차이가 상당히 나는 신뢰성 없이 제시된 금액임) 가격을 임의로 산술 평균하여 추정가격을 결정하는 등,

[표 1] 매각주관사 선정 시 추정가격 결정

(단위 : 원)

구 분	○○○○○○○	○○○○○○○○○○	추정가격(평균)
-----	---------	------------	----------

“기재 생략”

* 부가가치세 포함

** 부가가치세 미포함

- 입찰 전에 미리 예정가격이나 추정가격을 정하지 않고, 입찰 과정에서 추정가격을 결정³⁾하여 자문료 및 수수료 가격 등을 정한 후,

2) 조달청 계약법규 질의사례 「협상에 의한 계약체결 시 ‘예정가격’이 갖는 의미」(공개번호 151614, '16. 4. 7.)에 대한 답변에 따르면, 국가기관이 당사자가 되는 계약에서 예정가격을 정하는 목적은 조달하고자 하는 계약목적물에 대한 최고한도 비용을 미리 추산함으로써 계약금액을 예산의 범위 내에 한정시키고, 입찰자 또는 계약상대자들의 담합 등에 의한 부당한 가격형성을 방지하는데 있음

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제2조(정의)제1호에 따르면 추정가격은 국제 입찰 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 제7조의 규정에 의하여 산정된 가격을 말하며, 제7조(추정가격의 산정)에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 하여 추정가격을 산정하여야 하고, 계약예규인 「협상에 의한 계약체결기준」 [별표]에 따르면 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용하여야 하므로, 본 건에서 입찰가격 평가를 위해서는 사업예산이나 추정가격을 미리 산정하거나 예정가격을 산정한 후 같은 기준 [별표]의 평점산식에 추정가격으로 적용하였어야 함

- '16. 2. 3. ○○○○○○와 자문료로 △△.△백만 원, 수수료로 매각 금액의 △.△△%를 지급하는 것으로 계약을 체결하였음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 앞으로 협상에 의한 계약 체결 시 예정 가격이나 추정가격을 사전에 정하여 계약을 진행하고,
 - 계약진행 과정에 입찰 참가자가 제안한 가격 등을 기준으로 추정가격 등을 정하여 계약하는 일이 없도록 하시기 바람 (주의).